



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/245/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

סלוצקי חוה

התובעת:

באמצעות ב"כ עו"ד רפאלי רפי

נגד

שופן נירית

הנתבעת:

באמצעות ב"כ עו"ד שלגי גיא

פסק דין

תביעה שהגישה התובעת לסילוק מוטות פרגולה שבנתה הנתבעת, שעוגנו לקירות החיצוניים של הבית המשותף.

במקביל להליך זה, התנהל הליך בערר שהגישה הנתבעת על החלטת הוועדה המקומית לדחיית בקשתה למתן היתר בדיעבד לפרגולה, במסגרת הדיון בערר, הגיעו הצדדים להסכמות, שייתרו את הצורך בניהול ההליך דנן (הערר נמחק). עיקרו של פסק הדין בעניין החיוב בהוצאות ההליך.

רקע כללי והסכמת הצדדים בדיון מיום 07.01.25

1. הצדדים בעלי דירות בבית משותף הנמצא ברחוב אפרים 36 קריית ביאליק, הידוע כגוש 11535 חלקה 115 (להלן - **הבית המשותף**).

2. בכתב התביעה ביקשה התובעת להורות לנתבעת לסלק מוטות שחיברה לקירות החיצוניים של הבית המשותף לתמיכת פרגולה שבנתה, בסמיכות לדירות התובעת. בין היתר טענה התובעת להסגת גבול, לפגיעה בחזות הבית המשותף ולהפרת התקנון המוסכם.

3. בכתב ההגנה דחתה הנתבעת את הטענות נגדה ובין היתר טענה כי שבעה מתוך עשרה בעלי דירות נתנו הסכמתם לפרגולה; כן טענה לפרגולות נוספות שנבנו בבית המשותף תוך שינוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/245/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חזות הבניין, ותוך עיגון לקירות החיצוניים. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי סברה שהפרגולה פטורה מהיתר בנייה, לאחר שגילתה כי טעתה, הגישה בקשה לקבלת היתר בדיעבד, והיא ממתינה להחלטת הוועדה המקומית.

4. בדיון קדם משפט שהתקיים בתאריך 07.01.2025 הודיעו הצדדים כי בתאריך 03.12.2024 ניתנה החלטת הוועדה המקומית הדוחה את בקשת הנתבעת לקבלת היתר לפרגולה; והנתבעת הגישה ערר על החלטה זו. בנסיבות אלו הסכימו הצדדים לעיכוב ההליך שלפניי עד לסיום ההליכים התכנוניים – אם אלו לא יסתיימו בקבלת היתר, יינתן צו להסרת מוטות הפרגולה.

5. בתאריך 23.03.2025 הודיעה התובעת כי במסגרת ההליכים שהתקיימו בוועדת הערר המחוזית, הערר נמחק לנוכח הסכמת הצדדים להסרת כול מוטות הפרגולה העיליים המעוגנים לקירות החיצוניים, למעט מוט אחד. להודעת התובעת צורף פרוטוקול הדיון בערר והחלטת ועדת הערר מיום 17.03.25, שנתנה תוקף להסכמות הצדדים (להלן - **החלטת ועדת הערר**).

6. מעיון בהחלטת ועדת הערר עולה בין היתר כי ביחס לפרגולה שבחזית הצידיית לכיוון מזרח הוסכם על הסרת כול המוטות העיליים. ביחס לפרגולה שבחזית האחורית לכיוון צפון הוסכם שיוסרו כול המוטות העיליים למעט המוט המערבי ביותר. הוסכם על פתרון חלופי לתמיכת הפרגולה, כפוף לאישור מהנדס הוועדה המקומית. נקבע שהמוטות העיליים יוסרו בתוך חמישה חודשים ממועד מתן ההחלטה. ביחס להליך שלפניי צוין בהחלטה: "**הצדדים לדיון כאן מסכימים שיש בהסכמות כאן גם את ההסכמה הקניינית הדרושה לפי תקנון הבית המשותף, באופן שיש לקוות שייתר גם את ההליך התלוי ועומד אצל המפקחת**".

7. לנוכח הודעת התובעת ובהתאם להסכמות הצדדים בדיון מיום 07.01.25 הוריתי לצדדים להגיש סיכומיהם בשאלת החיוב בהוצאות ההליך. כדי לא להאריך את הכתיבה יתר על המידה, אתייחס לעיקריהם בהמשך, בהתאם לצורך.

דיון והכרעה

8. כאמור בדיון מיום 07.01.25 הצדדים הסכימו להשהות את ההליך שלפניי עד להכרעה בערר שהגישה הנתבעת על דחיית בקשתה למתן היתר בנייה בדיעבד לפרגולה. מטענות הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/245/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עולה הסכמתם כי אם לא יתקבל היתר בנייה במסגרת הדיון בערר "ינתן צו בהסכמת הנתבעת לסילוק המוטות".

9. בהתאם להסכמה זו ובהתאם להחלטת ועדת הערר שניתנה על יסוד הסכמות הצדדים, אני מורה כדלקמן:

א. בתוך חמישה חודשים מיום 17.03.25 תסלק הנתבעת את כול המוטות העיליים של הפרגולה, כפי שנקבע בסעיף ו' להחלטת ועדת הערר. עם סילוק המוטות, על הנתבעת לתקן את החורים בקירות החיצוניים ולהשיב את מצב הקירות לקדמותו.

ב. בקשר לפרגולה שבחזית האחורית לכיוון צפון, ביחס למוט המערבי ביותר שמחובר לקיר בנסיגה בפינת הבניין – התובעת תהא רשאית להותיר את המוט או להתקינו מחדש (אם המוט הוסר בהתאם לחיוב שהוטל בסעיף א' לעיל), כפוף ובהתאם להוראות שנקבעו בהחלטת ועדת הערר.

10. אשר להוצאות ההליך - נתתי דעתי בין היתר לעובדות כתב התביעה ולסעד שהתבקש - צו לסילוק מוטות הפרגולה שעוגנו לקירות החיצוניים של הבית המשותף; המבוסס על התקנון המוסכם ועל עילות נוספות; כן נתתי דעתי לסעד שניתן בסופו של יום.

11. בשים לב לטענת הנתבעת המאשרת כי עסקינן במחלוקת קניינית מעבר לעניין התכנוני שנדון - יש לדחות טענתה על גרירתה להליכים משפטיים "בחוסר תום לב, כחלק משיטת מצליח, במטרה להשיג את יעדה" (סעיף 5 לסיכומי הנתבעת). בהקשר זה אפנה לנימוקי הוועדה המקומית לדחיית בקשת הנתבעת למתן היתר: **"...צודקים המתנגדים כי מוטות החיזוק פוגעות בנראות המבנה"** ולעובדה שגם הדיון בוועדת הערר נסוב בעיקרו על מראה הפרגולה ופגיעתה בחזיתות הבית המשותף [ראו: עמוד 3 שורה 31 ועמוד 4 שורות 5-6; דברי יו"ר הוועדה בדיון בערר: **"דנו וחשבנו על כך לפני הדיון היום, ומסקנתנו שלכאורה זה כן עניין תכנוני, כל היבט עיצובי זה א' – ב' של התכנון"** (עמוד 13 שורות 36-37)].

12. עוד יש לדחות את טענת הנתבעת כי התביעה שלפניי הוגשה טרם זמנה. כפי שידוע, ועדות התכנון דנות בהיבט התכנוני ולא בהיבט הקנייני. קיומו של היתר בנייה מלכתחילה, לא היה בהכרח מיותר את ההליך שלפניי כפי שטוענת הנתבעת. קיומו של היתר במישור התכנוני אינו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/245/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יכול להצדיק פגיעה בזכויות קנייניות [רע"א 9645/16 איסק פארי עילית נ' נחמיאס משה (נבו 10.01.2017)]; ראו גם: בג"ץ 1578/90 הלן איזון נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א (נבו 24.10.1990); עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ (נבו 09.01.2011)].

13. נתתי דעתי בין היתר לפניוטיה של התובעת אל הנתבעת, קודם להגשת התביעה ולעובדה שרק לאחר הגשת התביעה, הסכימה הנתבעת לסלק את המוטות. התובעת נאלצה להוציא כספים מכיסה כדי להגן על זכויותיה, לצד זאת, סיום ההליך בשלב מקדמי חסך משאבי שיפוט יקרים.

14. במכלול השיקולים שפורטו לעיל אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות התובעת בסך 7,723 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ט' אייר תשפ"ה, 07 מאי 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין

ג.נ. 8.13